

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/9385

- Acusados: Alexandre Souza Azambuja
Daniel Azzolin
Fábio Rodrigues Passos
Gedeão do Nascimento
Geraldo Paulo Martins Braga
Nilson Parolin
- Ementa: Não elaboração de Demonstrações Financeiras – Não convocação e não realização de Assembleia Geral Ordinária – Não manutenção de escrituração contábil – Não divulgação, ou divulgação de forma incompleta, de informativos. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, e considerando as particularidades do caso concreto, em especial a reduzida base acionária da companhia, bem como os antecedentes dos acusados, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Fabio Rodrigues Passos:
 - 1.1. Na qualidade de Diretor-presidente e de Relações com Investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00, por não elaborar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76;
 - 1.2. Na qualidade de Diretor-presidente e de Relações com investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil, em infração ao disposto no art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09;
 - 1.3. Na qualidade de Membro do Conselho de Administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00, pela não convocação e não realização da Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em desacordo com o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76.
 2. Aplicar ao acusado Daniel Azzolin:

- 2.1. Na qualidade de Diretor da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00, por não ter elaborado as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76;
- 2.2. Na qualidade de Diretor, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$10.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009.
3. Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de Diretor-presidente e de Relações com Investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$10.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, em infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009.
4. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de Diretor Vice-presidente, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$10.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, em infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009.
5. Aplicar ao acusado Geraldo Paulo Martins Braga, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 133, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76.
6. Aplicar ao acusado Nilson Parolin, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Machado, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.º RJ 2015/9385

Acusados: Fabio Rodrigues Passos
Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Geraldo Paulo Martins Braga
Daniel Azzolin
Nilson Parolin

Assunto: Responsabilidade de administradores por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega de modo incompleto das informações periódicas e eventuais (artigo 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480, de 2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (artigo 132, c.c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976).

Diretor: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I. DO OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face de Alexandre Souza de Azambuja, Fabio Rodrigues Passos, Nilson Parolin, Geraldo Paulo Martins Braga, Daniel Azzolin e Gedeão do Nascimento, na qualidade de administradores da Companhia Ferrífera Brasileira S.A. (“**Ferrífera**”, ou “**Companhia**”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento do artigo 21, incisos II, IV e V, da

Instrução CVM nº 480, de 2009; e dos artigos 176 e 132, c.c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976.

II. DOS FATOS

2. Em 05.1.2015, a Ferrífera teve suspenso o seu registro de companhia aberta, Categoria A, por descumprir, por período superior a doze meses, seus deveres relativos às obrigações periódicas, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM nº 480, de 2009¹ (fls. 7/8).

III. DA APURAÇÃO

3. Em 17.4.2015, para atender ao disposto no artigo 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, e dar prosseguimento à apuração das responsabilidades, a SEP² solicitou, entre outros, a Fabio Rodrigues Passos, Diretor-Presidente e de Relações com Investidores, Alexandre Souza de Azambuja, Diretor-residente e de Relações com Investidores, Daniel Azzolin, Diretor Vice-presidente, Gedeão Nascimento, Diretor Vice-presidente, Nilson Parolin e Geraldo Paulo Martins Braga, membros do Conselho de Administração, que se manifestassem a respeito das irregularidades que determinaram a suspensão do registro da Ferrífera (fls. 142/171).

4. Apesar de regularmente notificados³, nenhum deles prestou qualquer esclarecimento sobre os fatos abordados pela SEP nos respectivos escritórios.

5. Em 15.7.2015, a SEP⁴ enviou outro escritório a Alexandre Souza de Azambuja, reiterando o pedido anteriormente formulado (fls. 176/178).

6. Em 03.9.2015, a SEP formulou Termo de Acusação contra os administradores da Ferrífera, destacando que até a data da suspensão do registro, as seguintes informações previstas no art. 21 da Instrução CVM nº 480, de 2009, ainda não haviam sido entregues (fls. 179/191):

a) Formulários de informações trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014;

b) Demonstrações financeiras anuais completas (DF) referentes ao exercício social findo em 31.12.2013;

c) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social findo em 31.12.2013;

d) Proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013;

e) Edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013;

f) Ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013;

g) Formulário de informações trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30.9.2013, entregue em 18.11.2013, desacompanhado do relatório de revisão especial dos auditores independentes, e

h) Formulário de referência (FR) relativo ao exercício de 2014, entregue em 28.5.2014, desacompanhado das informações financeiras.

7. A SEP destacou que o Diretor de Relações com Investidores – DRI é o responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação da CVM, nos termos do artigo 45 da Instrução CVM nº 480, de 2009. Esta mesma Instrução, nos seus artigos 13, 21 e 30, determina quais informações devem ser prestadas pelas companhias Categoria A, indispensáveis para a manutenção do seu registro ativo, assim como estabelece o conteúdo, a forma e o prazo de atendimento.

8. A SEP ressalta que não há notícia da realização da AGO e não se comprovou que o DRI tenha contribuído para tal fato, razão pela qual ele não pode ser responsabilizado pela não prestação das informações que dependiam da realização da assembleia.

9. Em relação às demais informações que não foram entregues, ou foram de forma incompleta, seu envio dependia exclusivamente de informações contábeis, cuja elaboração, nos termos da cláusula 5.35.3⁵ do estatuto social da Ferrífera competia ao diretor-financeiro, cargo que se encontrava vago no período em que ocorreram as irregularidades (fls. 130/141).

10. Diante da vacância do cargo de diretor-financeiro, e de não haver evidências de que outro diretor acumulou esta função, a SEP concluiu que a responsabilidade deveria recair sobre os diretores Alexandre Souza de Azambuja e Gedeão do Nascimento, eleitos em 30.12.2011, e Fabio Rodrigues Passos e Daniel Azzolin, eleitos em 12.2.2014.

11. Em relação às demonstrações financeiras, a SEP se reporta à lei societária, especificamente ao artigo 133, para afirmar que a diretoria deve elaborar este documento ao final de cada exercício social, e disponibilizá-lo até um mês antes da realização da assembleia geral ordinária que, por sua vez, deve ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. No caso da Ferrífera, as demonstrações deveriam estar disponíveis até 31.3.2014, o que não ocorreu.

12. Por essas razões, a SEP concluiu que Fabio Rodrigues Passos e Daniel Azzolin, diretores eleitos na reunião do Conselho de Administração de 12.2.2014, devem ser responsabilizados pela não elaboração das demonstrações financeiras de 2013.

13. Relativamente às demais informações da Companhia, ITR, DFP e FR, que não foram divulgadas ao mercado, ou foram de maneira incompleta, a SEP atribuiu

responsabilidade por esta irregularidade aos diretores Fabio Rodrigues Passos, Alexandre de Souza Azambuja, Gedeão do Nascimento e Daniel Azzolin.

14. A SEP também comprovou que não foi convocada e nem realizada a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013, como dispõe o artigo 132 da lei societária, e que cabe ao conselho de administração da companhia convocá-la, como se extrai do artigo 142, inciso IV, desta mesma lei.

15. Destaca, ainda, que a assembleia delibera sobre outras matérias além da aprovação das demonstrações financeiras, razão pela qual deve ser realizada tempestivamente, ainda que as demonstrações não tenham sido elaboradas. Na assembleia, os acionistas poderiam exercer alguns dos seus direitos, como o pedido de funcionamento do conselho fiscal (artigo 161, §3º, da Lei nº 6.404, de 1976), e questionar os administradores pela não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras.

16. Assim, a SEP concluiu que Fabio Rodrigues Passos, Geraldo Paulo Martins Braga e Nilson Parolin, membros do conselho de administração da Companhia, são responsáveis pela não convocação e realização da AGO.

17. Por esses motivos, a SEP propôs as seguintes responsabilizações:

a) **Fabio Rodrigues Passos**, na qualidade de:

- i. Diretor-presidente e de relações com investidores, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2013, em infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76; e por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do FR de 2014 de modo incompleto e a não entrega dos ITRs de 2014 e do DFP de 2013, em infração ao artigo 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480, de 2009;
- ii. Membro do conselho de administração, em razão da não convocação e realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao art. 132, c.c. o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76;

b) **Alexandre Souza de Azambuja**, na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do 3º ITR de 2013, de modo incompleto, em infração ao artigo 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009;

c) **Gedeão do Nascimento**, na qualidade de diretor vice-presidente, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do 3º ITR de 2013 de modo incompleto, em infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/ 2009;

d) **Daniel Azzolin**, na qualidade de diretor, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2013, em infração ao artigo 176 da Lei nº

6.404/76; e por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do FR de 2014, de modo incompleto, e a não entrega dos ITRs de 2014 e do DFP de 2013, em infração ao artigo 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009;

e) **Geraldo Paulo Martins Braga**, na qualidade de membro do conselho de administração, em razão da não convocação e realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao art. 132, c.c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76; e

f) **Nilson Parolin**, na qualidade de membro do conselho de administração, em razão da não convocação e não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao artigo 132, c.c o artigo 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

18. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada⁶ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, da Deliberação CVM n.º 538, de 2008⁷ (fls. 194/198).

V. DAS DEFESAS

19. Apesar de regularmente intimados, por notificação com Aviso de Recebimento – AR e por publicação de edital no Diário Oficial da União, os Acusados não apresentaram suas defesas (fls. 209/247).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

¹ Ofício/CVM/SEP/Nº 2/2015.

² Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115 e 116/2015.

³ Os ofícios foram encaminhados para o endereço da Companhia e também para o endereço residencial de cada um deles.

⁴ Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 239/2015.

⁵ “[...] (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento [...] (xi) responsabilizar-se pela Contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais.”

⁶ Parecer n. 00077/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

⁷ Art. 6º *Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de*

autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

(...)

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/9385

Acusados: Fábio Rodrigues Passos
Nilson Parolin
Geraldo Paulo Martins Braga
Alexandre Souza Azambuja
Gedeão do Nascimento
Daniel Azzolin

Assunto: Responsabilidade de administradores por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/76), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (art. 132, c.c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1. Segundo a Acusação, os administradores da Ferrífera são responsáveis por não elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013; não entregar os ITRs de 2014 e a DFP de 2013; entregar de modo incompleto o FR de 2014 e o 3º ITR de 2013 e não convocar e não realizar a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013.
2. Os fatos abordados neste processo administrativo sancionador são relativamente simples e incontroversos, e as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas acerca do efetivo descumprimento das obrigações por parte dos Acusados.
3. Saliento que os Acusados não apresentaram suas defesas, ainda que regularmente intimados.
4. Cabe destacar, de início, que a elaboração das demonstrações financeiras é uma das obrigações mais relevantes impostas às companhias abertas, pois elas são necessárias não apenas para definir a distribuição dos dividendos, mas, também, para possibilitar aos

credores, aos seus acionistas e aos potenciais investidores conhecerem a real situação da companhia. De posse delas, os acionistas podem se posicionar de maneira informada na assembleia geral ordinária e podem exercer, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais. Por tais razões, a não elaboração das demonstrações financeiras é uma prática que deve ser firmemente repelida.

5. Constatado que, por força do disposto na cláusula 5.35.3¹ do estatuto social da Ferríferra, a competência para elaborar as demonstrações financeiras é do diretor-financeiro, porém, como tal cargo encontrava-se vago, e não há provas que indiquem que outro diretor tenha cumulado tal função, a atribuição passou a ser de Fabio Rodrigues Passos, diretor-presidente e de relações com investidores, e de Daniel Azzolin, diretor, por força do disposto no artigo 176² da lei societária, que atribui a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras a toda diretoria, ou seja, a todos os diretores indistintamente.

6. Afinal, uma companhia não pode ficar acéfala devido à renúncia do diretor responsável por coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras, bem como por apresentá-la aos auditores independentes e aos conselhos de administração e fiscal, sem que outros assumam tal responsabilidade, consoante o disposto no art. 144 da Lei nº 6.404/76:

“Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado”.

7. Verifico que a CVM, em diversos processos sancionadores, decidiu que compete a todos os diretores, independentemente dos cargos que ocupam, a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, nas hipóteses em que a companhia não elege aquele que ficará responsável por tal atribuição³. Creio ser uma decisão acertada da CVM, pois se a companhia optou por não impor a responsabilidade a determinado diretor, mas, ao contrário, manteve a prerrogativa legal de atribuí-la a todos os diretores, essa expressa vontade deve ser respeitada.

8. Nesse sentido, me reporto ao voto preferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco, no PAS CVM nº RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003, quando, ao apreciar imputação formulada pela não elaboração das demonstrações financeiras a todos os diretores, bem como aos membros do conselho de administração, concluiu que *“tal imputação vem a merecer um reparo, visto que a responsabilidade por infração a normas contidas no artigo 176 da Lei nº 6.404/76 devem recair precipuamente sobre os membros da diretoria – no caso, os indiciados Guilherme Redher Quintella, Diretor Superintendente e de Relações*

com Investidores, e Wilson Quintella Filho, Diretor-Executivo (fls. 55) – por força da letra do caput do próprio artigo (... a Diretoria fará elaborar ...)”.

9. Também nesta mesma direção, no PAS CVM nº 26/1999, julgado em 06.9.2001, da relatoria do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, no qual o diretor presidente e dois diretores executivos da Companhia Fábrica Yolanda foram acusados de não elaborar as demonstrações financeiras, o Colegiado decidiu por puni-los, ao acompanhar o voto do Relator que concluiu que *“os administradores da companhia simplesmente deixaram de proceder a todo e qualquer registro contábil relativamente às outras atividades econômicas que a companhia vinha exercendo (i.e. arrendamento de prédios), bem como a elaborar periodicamente as demonstrações financeiras.”*

10. Pelas mesmas razões anteriormente expostas, concluo que os mencionados diretores, além dos diretores Alexandre de Souza Azambuja e Gedeão do Nascimento, são responsáveis pela não divulgação, ou divulgação de forma incompleta, dos demais informativos (ITR, DFP e FR), todos de indubitosa importância para manter o mercado adequadamente informado sobre a situação da Companhia, e indispensáveis para a tomada de decisão pelos investidores. A carência destas informações afronta a política de *full disclosure* que deve permear a relação entre as companhias, seus acionistas, e os demais participantes do mercado.

11. Restou igualmente comprovado que não foi convocada nem realizada a assembleia geral relativa ao exercício social de 2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada pelos responsáveis por tais atos, no caso, Fabio Rodrigues Passos, Geraldo Paulo Martins Braga e Nilson Parolin, únicos membros do conselho de administração, competência que lhes é atribuída pelo artigo 132 da Lei nº 6.404, de 1976. A meu ver, a convocação e a realização da assembleia são atos obrigatórios, não estão à mercê da vontade daqueles que detêm tais responsabilidades, pois a não realização da assembleia gera um vazio na vida da companhia, com todas as consequências dela decorrentes.

12. A propósito da inegável importância da realização das assembleias, transcrevo passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do PAS CVM nº RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013:

“Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei nº 6.404/76, que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM nº 481/09, normatizou as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das assembleias.

E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos

administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.”.

13. Ante o exposto, e considerando as particularidades do caso concreto, em especial a reduzida base acionária da companhia⁴, bem como os antecedentes dos acusados, voto nos seguintes termos:

a) Pela condenação de **Fabio Rodrigues Passos**, na qualidade de:

- i. Diretor-presidente e de relações com investidores, por não elaborar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, em desacordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;
- ii. Diretor-presidente e de relações com investidores, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do formulário de referência do ano de 2014, de modo incompleto, e a não entrega dos ITRs de 2014 e do DFP de 2013, em desacordo com o artigo 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009, à multa pecuniária no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;
- iii. Membro do conselho de administração por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em desacordo com o artigo 132, c.c o 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;

b) Pela condenação de **Daniel Azzolin** na qualidade de:

- i. Diretor, por não elaborar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013, em desacordo com o artigo 176 da Lei nº 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;
- ii. Diretor, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do formulário de referência do ano de 2014, de modo incompleto, e a não entrega dos ITRs de 2014 e do DFP de 2013, em desacordo com o artigo 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480, de 2009, à multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76;

- c) Pela condenação de **Alexandre Souza de Azambuja**, na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do 3º ITR de 2013, de modo incompleto, em desacordo com o artigo 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480, de 2009, à multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.386, de 1976;
- d) Pela condenação de **Gedeão do Nascimento**, na qualidade de diretor vice-presidente, por não ter mantido a escrituração contábil, o que ocasionou a entrega do 3º ITR de 2013, de modo incompleto, em desacordo com o artigo 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480, de 2009, à multa pecuniária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei nº 6.386, de 1976;
- e) pela condenação de **Geraldo Paulo Martins Braga**, na qualidade de membro do conselho de administração, por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c.c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, e
- f) pela condenação de **Nilson Parolin**, na qualidade de membro do conselho de administração, por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c.c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

¹Compete ao Diretor-financeiro: [...] (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se em funcionamento [...] (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais.

² Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

³ RJ2013/6224, julgado em 13.5.2016; RJ2013/8695, julgado em 03.6.2014; RJ2014/1442, julgado em 02.6.2015; RJ2014/5807, julgado em 15.3.2016; RJ2010/12043, julgado em 02.4.2013; RJ2013/1402, julgado em 22.7.2014; RJ2014/918, julgado em 04.11.2014; RJ2012/4066, julgado em 31.3.2015; RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003 e IA 26/1999, julgado em 06.9.2001.

⁴ Segundo consta dos autos, a Companhia possui apenas 5 acionistas (fls. 81 e 98).

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9385 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9385 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9385 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9385 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE